

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA DO
TRABALHO DE [CIDADE/UF]

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº [●], com sede na [endereço completo], neste ato representada por seu
sócio/representante legal [nome e qualificação], por seu advogado infra-assinado
(instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço
completo], onde recebe intimações, vem, respeitosamente, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS

em face da

UNIÃO FEDERAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, gestora do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), com endereço para citação na [endereço da CEF ou da
Procuradoria da Fazenda Nacional],

com base nos fundamentos jurídicos a seguir articulados:

I – DOS FATOS

A parte autora é empresa regularmente constituída e adimplente com suas obrigações
trabalhistas e tributárias, inclusive no tocante à contribuição ao FGTS.

Com o objetivo de garantir maior flexibilidade e comodidade a seus empregados, a autora
optou por efetuar o pagamento do vale-transporte em pecúnia, nos termos do artigo 7º,
inciso XXVI, da Constituição Federal, em virtude de norma coletiva de trabalho, ou por
liberalidade reconhecida e aceita pelos empregados (conforme documentos anexos – ID
[●]).

Contudo, a fiscalização do trabalho passou a exigir que os valores pagos em pecúnia a
título de vale-transporte integrem a base de cálculo do FGTS, sob o argumento de que
perderiam a natureza indenizatória prevista no artigo 5º do Decreto nº 95.247/1987, por
não serem fornecidos “em espécie física” (cartão ou vale).

Em razão disso, a parte autora, sob protesto, recolheu contribuições ao FGTS a maior, o
que configura flagrante ilegalidade, tendo em vista a natureza indenizatória da verba,
independentemente da forma de pagamento.

II – DO DIREITO

Nos termos da Lei nº 7.418/85 (regulada pelo Decreto nº 95.247/87), o vale-transporte não possui natureza salarial, sendo verba de natureza indenizatória, inclusive quando concedida em dinheiro, desde que haja demonstração de sua destinação exclusiva ao custeio do deslocamento residência-trabalho.

O artigo 5º do Decreto nº 95.247/87 dispõe:

“Art. 5º. O vale-transporte não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS, nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.”

O próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST) já pacificou que o pagamento em pecúnia, quando autorizado por acordo coletivo ou prática reiterada, não descaracteriza a natureza indenizatória do benefício:

“A concessão do vale-transporte em dinheiro não altera sua natureza indenizatória, tampouco autoriza sua integração à remuneração para qualquer efeito.”
(TST, RR-1001903-38.2017.5.02.0039, Rel. Min. Alexandre Ramos, DJe 24/06/2022)

Do mesmo modo, o FGTS incide apenas sobre parcelas de natureza salarial, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.036/90. Assim, não pode incidir sobre verba indenizatória, como o vale-transporte, ainda que pago em espécie.

Ademais, impor à empresa a obrigação de fornecer o benefício exclusivamente por meio físico, sob pena de incidência de encargos, contraria a lógica da modernização das relações trabalhistas e o princípio da liberdade negocial.

III – DO INDÉBITO

Diante da exigência indevida, a autora, por precaução, efetuou recolhimentos de FGTS sobre valores pagos a título de vale-transporte em pecúnia, nos períodos de [●] a [●], totalizando R\$ [●], conforme comprovantes anexos (IDs [●]).

Nos termos do artigo 165, I, do CTN, é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, atualizados pela SELIC.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O reconhecimento da natureza indenizatória do vale-transporte pago em pecúnia, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha sua inclusão na base de cálculo da contribuição ao FGTS;

2. A condenação da ré à restituição dos valores indevidamente recolhidos, referentes ao FGTS incidente sobre o vale-transporte pago em pecúnia, nos termos do artigo 165 do CTN, acrescidos de correção monetária e juros pela SELIC;

3. A condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC.

Protesta-se por todos os meios de prova admitidos, especialmente prova documental e pericial contábil, se necessário.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]